

减轻处罚事项清单

单位：平潭综合实验区综合执法与应急管理局（公章）

序号	行政处罚事项	实施机关	减轻处罚适用条件	法律依据	备注
1	对违反农作物种子、农药、肥料、农产品质量安全、动物防疫、兽药、饲料和饲料添加剂、农业机械等监管领域法律、法规、规章，农业农村部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动消除违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
2	对违反河湖管理、水资源管理、水利工程建设管理、水土保持、水文管理、防洪等监管领域法律、法规、规章，水行政主管部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动消除违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	

3	对违反粮食流通、粮油仓储等监管领域法律、法规、规章，粮食和储备行政管理部门负责的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动消除违法行为危害后果的； 2. 受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的；	《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条 当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。	
4	擅自砍伐、移植造成城市树木死亡的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	积极配合调查，仅砍伐、移植城市树木1棵，且被查处之前在园林绿化主管部门指定的地点按五倍以上的株数补种	《福建省城市园林绿化管理条例》第十八条第一款、第二十五条第一款第（六）项	
5	对安全生产领域违反行为的行政处罚	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	1. 主动减轻违法行为危害后果的； 2. 主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； 3. 配合行政机关查处违法行为有立功表现的；	《安全生产违法行为行政处罚办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 15 号） 第五十六条 生产经营单位及其有关人员有下列情形之一的，应当依法从轻或者减轻行政处罚： （一）已满14周岁不满18周岁的公民实施安全生产违法行为的； （二）主动消除或者减轻安全生产违法行为危害后果的； （三）受他人胁迫实施安全生产违法行为的； （四）配合安全监管监察部门查处安全生产违法行为，有立功表现的； （五）主动投案，向安全监管监察部门如实交待自己的违法行为的； （六）具有法律、行政法规规定的其他从轻或者减轻处罚情形的。 有从轻处罚情节的，应当在法定处罚幅度的中档以下确定行政处罚标准，但不得低于法定处罚幅度的下限。 本条第一款第（四）项所称的立功表现，是指当事人有揭发他人安全生产违法行为，并经查证属实；或者提供查处其他安全生产违法行为的重要线索，并经查证属实；或者阻止他人实施安全生产违法行为；或者协助司法机关抓捕其他违法犯罪嫌疑人的行为。 安全生产违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。	

6	未按规定取得道路货物运输经营许可,擅自从事道路货物运输经营的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动消除违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 能够主动在限定的整改期限内整改到位，及时补办道路货物运输经营许可，并向行政机关提供； 2. 没有违法所得或者违法所得不足2万元的； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其它情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用减轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条：违反本条例的规定，未取得道路运输经营许可，擅自从事道路运输经营的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 3. 《道路货物运输及站场管理规定》第五十七条：违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止经营；有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）未按规定取得道路货物运输经营许可，擅自从事道路货物运输经营的；
---	--------------------------------	-------------------	--	--

7	使用无道路运输证的车辆参加货物运输的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动消除违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 货物运输经营者已取得道路货物运输经营许可； 2. 能够主动在限定的整改期限内整改到位，及时补办当事车辆《道路运输证》，并向行政机关提供； 3. 积极配合执法； 4. 未造成安全事故等危害后果的。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其它情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用减轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《道路货物运输及站场管理规定》第五十九条第一款：违反本规定，取得道路货物运输经营许可的道路货物运输经营者使用无道路运输证的车辆参加货物运输的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处3000元以上1万元以下的罚款。	
---	--------------------	-------------------	---	---	--

8	船舶未随船保存船舶自查记录的	平潭综合实验区综合执法与应急管理局	以下五项中至少需满足一项： 一、主动消除违法行为危害后果的（子项需同时满足）： 1. 经查证，确有船舶自查记录的； 2. 积极配合执法； 3. 未造成安全事故等危害后果的。 二、受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的。 三、配合行政机关查处违法行为有重大立功表现的。 四、当事人是已满十四周岁不满十八周岁的未成年人。 五、符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条规定的其它情形，行政机关根据违法行为的事实、性质、情节、危害后果认为应当适用减轻处罚的。	1. 《中华人民共和国行政处罚法》第三十条：已满十四周岁不满十八周岁的未成年人有违法行为的，应当从轻或者减轻行政处罚。 第三十一条：尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人、智力残疾人有违法行为的，可以从轻或者减轻行政处罚。 第三十二条：当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚： （一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的； （二）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的； （三）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的； （四）配合行政机关查处违法行为有立功表现的； （五）法律、法规、规章规定其他应当从轻或者减轻行政处罚的。 2. 《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五十三条：船舶未按照规定开展自查或者未随船保存船舶自查记录的，对船舶所有人或者船舶经营人处1000元以上1万元以下罚款。	
---	----------------	-------------------	--	--	--